

시 정 요 구

9

제 목 인장 관리 부적정

관 계 기 관 ○○○○○○(주)

구 분 기획

내 용

1. 업무개요 및 판단기준

○○○○○○(주)은 사무의 간소화·표준화 등을 도모하여 행정의 효율을 높이기 위해 사무관리에 관한 사항을 「사무 및 기록물관리규정」(이하 “규정”이라 한다)으로 제정하여 운영하고 있으며, 설립 시 사명(\$\$\$\$\$\$(주))을 2023. 11. 현재 사명으로 변경하였다.

규정 제26조에 따르면 ○○○○○○(주)은 기관인·직인·인감·특수인을 인장으로 사용·관리하고 있으며, 규정 제28조, 제29조 및 제30조에 따라 신규로 인장을 등록할 때에는 인장대장에 그 인영을 등록하여야 하고, 기존 사용 중인 인장을 폐기하고자 할 때에는 기존 관리 중인 인장대장에 폐기일과 폐기 사유 등을 작성하여 적절한 방법으로 폐기 조치²⁶⁾를 하여야 한다.

26) 규정 제29조에 따라 기존 인장 폐기 시에는 인장대장에 인장 폐기일과 폐기사유를 적어야하고, 사장에게 인장 폐기신고를 한 후 이를 실물 인장을 소각하거나 기타 적절한 방법으로 인영의 글씨를 알아볼 수 없도록 조치하여야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○○(주)은 현재와 같이 사명 변경 시 새로 새긴 인장을 신규 인장으로 등록하면서, 기존 인장²⁷⁾을 폐기하지 않고 감사일 현재(2025. 10. 28.) 금고에 그대로 보관하고 있었다.

이는 기존 인장이 물리적으로 존재함에 따라 향후 사용과정에서 혼란을 야기할 수 있고, 기존 인장의 부정 사용 등으로 인해 기관의 신뢰에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 인장관리 업무의 통제 취지를 고려하여 규정에 따라 즉시 폐기하여야 한다.

관계기관 의견 ○○○○○○○(주)은 기존 인장의 법무 처리는 2023. 11.에 완료하여 인장의 법적 효력은 없으며, 조속히 인장을 폐기하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○(주) 대표이사는 사명 변경 전의 기존 인장을 조속히 폐기 처리하시고, 향후 인장 관리 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

27) ‘\$\$\$\$\$\$\$(주)’ 사명으로 새겨진 인장